

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA DE SAN JUAN

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN,
representado por su Alcalde Hon. Miguel
Romero Lugo

Peticionado

v.

ZACHARY LUKIN GIOCOMO;
AGRIMENSOR DANIEL GÓMEZ
MARRERO; ING. CARLOS R. OQUENDO
RODRÍGUEZ; y FULANO DE TAL

CIVIL NÚM.: SJ2026CV00754

SALA: 904

SOBRE: Procedimiento Especial,
Paralización de Obra Iniciada y
demolición de obras construidas sin
permisos. Art. 14.1 Ley Núm. 161-2009,
según enmendada

SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la parte peticionada, **Zachary Lukin Giocomo**, por conducto de la representación legal que suscribe, y sin someterse a la Jurisdicción de este Honorable Tribunal, muy respetuosamente expone, alega y solicita:

I. INTRODUCCIÓN

La Petición de epígrafe debe desestimarse porque constituye un intento improcedente de replantear en un foro distinto la misma impugnación de permisos que el propio Municipio Autónomo de San Juan ya activó en el cauce revisor especializado provisto por la Ley Núm. 161-2009. No se trata de una controversia nueva, autónoma ni jurídicamente separada de la que el propio Municipio ya sometió ante la División de Revisiones Administrativas de la Oficina de Gerencia de Permisos (DRA) mediante la Revisión Administrativa Núm. 2025-651518-SDR-303217. Allí impugnó los permisos de construcción consolidados Núm. 2025-614031-PCOC-312493 y 2025-614031-PCOC-318845, expedidos por el Profesional Autorizado Daniel Gómez Marrero respecto de la propiedad sita en 2224 Calle General Patton, Urb. Park Boulevard, San Juan, a favor del aquí compareciente. La resolución final emitida por la DRA identifica esos mismos permisos, esa misma propiedad, ese mismo concesionario, el mismo Profesional Autorizado y el mismo núcleo de controversias que hoy se pretenden replantear ante este Honorable Tribunal.

La secuencia procesal es determinante. La DRA acogió el planteamiento de falta de jurisdicción formulado por el Profesional Autorizado y por el concesionario, declaró no haber lugar la solicitud del Municipio, desestimó el recurso de revisión administrativa por ello los permisos cuestionados conservan la eficacia que tuvieron antes de la presentación del recurso de revisión administrativa. La misma resolución apercibió, de forma expresa e inequívoca, que cualquier parte adversamente afectada tendría un término jurisdiccional de treinta días naturales para presentar su recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones.

En ese contexto, el defecto de la Petición no radica en que la DRA haya adjudicado los méritos de la legalidad sustantiva del permiso. El defecto real es más preciso: el Municipio ya activó el mecanismo revisor que la Ley Núm. 161-2009 provee para impugnar permisos expedidos por un Profesional Autorizado; ese trámite concluyó con una resolución final que mantuvo la eficacia de los permisos y que le indicó expresamente cuál era la vía revisora ulterior; y, no obstante ello, el Municipio acudió al Tribunal de Primera Instancia para replantear, bajo la etiqueta del Artículo 14.1, la misma impugnación del mismo permiso, respecto de la misma propiedad y con base en el mismo núcleo de alegaciones reglamentarias. Ello lo hizo, mientras un permanecía viva la vía judicial de la revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones.

La Ley Núm. 161-2009 distingue con claridad entre, por un lado, el esquema ordinario de revisión administrativa y judicial de determinaciones finales y permisos emitidos por la Oficina de Gerencia de Permisos, los municipios y los Profesionales Autorizados y, por otro, el remedio extraordinario del Capítulo XIV ante el Tribunal de Primera Instancia. La ley también distingue entre la revisión ordinaria de los permisos y la auditoría o fiscalización del cumplimiento del Profesional Autorizado, función que asigna a la Junta de Planificación. Ese diseño estatutario no permite que una controversia ya llevada al foro administrativo especializado y encaminada, de ser procedente, al Tribunal de Apelaciones, sea reempaquetada en el Tribunal de Primera Instancia como una nueva petición extraordinaria para obtener una segunda oportunidad de litigio.

Más aún, la propia Ley 161-2009 presume la corrección y legalidad de los permisos expedidos por Profesionales Autorizados, dispone que tales permisos deberán ser sostenidos en su legalidad y corrección frente a ataques de terceros, y prohíbe expresamente el uso de querellas o multas para promover ataques colaterales a determinaciones finales y permisos que debieron haber sido presentados oportunamente. Esa política legislativa de certeza, estabilidad y canalización del remedio es incompatible con el curso de acción seguido aquí por el Municipio. La actuación del Municipio constituye un ataque colateral a una determinación, ahora final, de la agencia administrativa y una actuación ultra vires.

Por otro lado, la misma Ley Núm. 161-2009 confirma que los cuestionamientos dirigidos a la labor de los Profesionales Autorizados no se canalizan ordinariamente mediante una revisión colateral en el Tribunal de Primera Instancia, sino mediante el proceso de auditoría, fiscalización y evaluación de cumplimiento que el propio estatuto coloca en la Junta de Planificación. En primer lugar, el Artículo 2.3B dispone que “[l]a Junta de Planificación auditará las determinaciones finales y los permisos expedidos por los Profesionales Autorizados y por la Oficina de Gerencia de Permisos”, y añade que, “[e]xcepto por lo dispuesto en el Artículo 9.10 de esta Ley, basado en los resultados de la auditoría requerida en este Artículo, la Junta de Planificación podrá imponer multas o iniciar cualquier trámite disponible al amparo de esta Ley para requerir la paralización, legalización, subsanación o rectificación de las obras de construcción o de cualquier determinación final”. En esa misma línea, el Artículo 14.4 dispone que “[l]a Junta de Planificación fiscalizará el cumplimiento de las determinaciones finales y los permisos otorgados por la Oficina de Gerencia de Permisos, Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V o el Profesional Autorizado, al amparo de esta Ley”, y que cualquier incumplimiento detectado por la Junta “a través del proceso de auditoría” deberá ser investigado y atendido conforme a la ley. Finalmente, el Artículo 14.11 refuerza que la Junta “evaluará el cumplimiento de los Profesionales Autorizados” y adjudicará querellas iniciadas motu proprio, por auditoría o a petición de cualquier individuo, pero advierte expresamente que “bajo ningún concepto se puedan utilizar dichas multas o querellas para realizar ataques

colaterales a determinaciones finales y a los permisos que debieron haber sido presentados oportunamente, de conformidad con las demás disposiciones de esta Ley”. Así, la propia Ley 161-2009 reconoce que la auditoría y fiscalización de las actuaciones de un Profesional Autorizado tiene un cauce institucional específico en la Junta de Planificación, pero también prohíbe que ese proceso se utilice para desarticular por la vía indirecta la finalidad y estabilidad de permisos que debieron impugnarse oportunamente por los mecanismos ordinarios de revisión.

Por ello, la Petición debe desestimarse al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, tanto por falta de jurisdicción sobre la materia como por dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio.

II. RELACIÓN DE HECHOS

1. El presente caso gira en torno a una propiedad ubicada en 2224 Calle General Patton, Urb. Park Boulevard, San Juan, Puerto Rico, identificada con el número de catastro 041-043-623-13.

2. El dueño del proyecto es el señor Zachary Giocomo, por conducto del Ing. Carlos R. Oquendo Rodríguez. El permiso se concedió por el Agrimensor Daniel Gómez Marrero en su carácter de Profesional Autorizado.

3. El 30 de enero de 2025 el señor Zachary Giacomo, por conducto del Ing. Carlos R. Oquendo Rodríguez, presentó ante el Profesional Autorizado Daniel Gómez Marrero una solicitud de permiso de construcción consolidado bajo el trámite 2025-614031-PCOC-312493. La resolución identifica como objeto de esa solicitud la “remodelación de un edificio accesorio y construcción de una piscina”, y consigna que ese mismo día el Profesional Autorizado emitió el permiso de construcción consolidado 2025-614031-PCOC-312493.

4. En el memorial explicativo del caso 2025-614031-PCOC-312493, se indicó expresamente: “Se solicita el PERMISO DE CONSTRUCCIÓN, CERTIFICADO, para remodelación de edificio accesorio y construcción de una piscina ubicada en 2224 calle General Patton, San Juan, Puerto Rico”.

5. El 11 de junio de 2025 la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de San Juan recibió una querrela de un vecino, a la cual se le asignó el número 25OP-68072QC-SA, en la que se alegó que “[l]a construcción observada aparenta ser de un tercer piso”. Como consecuencia de ello, el Municipio realizó una inspección en la propiedad y alegó haber constatado la construcción de una terraza en el tercer nivel y de una piscina sin los correspondientes permisos.

6. El 11 de junio de 2025, el Municipio expidió el boleto número 004907 por “obras de construcción en 3era planta sin permiso”, con multa de \$2,000.00, y emitió la orden de paralización número 0823. También alegó que para esa fecha el permiso PCOC-312493 se encontraba en etapa de inspección.

7. El 18 de agosto de 2025 personal de la Oficina de Permisos del Municipio volvió a visitar la propiedad, sostuvo que continuaban los trabajos de construcción en el tercer nivel y que el permiso PCOC-312493 aún se encontraba en etapa de “Inspección” en SBP, y por ello expidió el boleto número 004910, la orden de paralización número 0836 y una Orden de Cese y Desista en SBP.

8. El 25 de agosto de 2025 el concesionario, nuevamente por conducto del Ing. Carlos R. Oquendo Rodríguez, presentó una segunda solicitud de permiso de construcción consolidado ante el Profesional Autorizado, bajo el trámite 2025-614031-PCOC-318845, para enmendar el permiso anterior 2025-614031-PCOC-312493. La resolución identifica como objeto de esa enmienda “incluir la construcción de una terraza abierta con barandas en el techo de la estructura existente y una escalera de metal para acceso al techo de la vivienda”, y consigna que ese mismo día el Profesional Autorizado emitió el permiso de construcción consolidado 2025-614031-PCOC-318845.

9. En el memorial explicativo del caso 2025-614031-PCOC-318845, se consignó textualmente: “Se solicita Enmienda de permiso de Construcción 2025-614031-PCOC-312493, para incluir la construcción de una terraza abierta con barandas en el techo de la estructura existente además la instalación de una escalera de metal para acceso al techo de la vivienda. La vivienda está ubicada en 2224 calle General Patton, San Juan, Puerto Rico”.

10. Posteriormente, el Profesional Autorizado creó el trámite 2025-614031-PCOC-318845 para la construcción de una terraza y una escalera de metal para acceso al techo de la vivienda.

11. El 12 de septiembre de 2025, inconforme con los permisos de construcción consolidados 2025-614031-PCOC-312493 y 2025-614031-PCOC-318845, la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de San Juan presentó ante la División de Revisiones Administrativas de la Oficina de Gerencia de Permisos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio una Solicitud de Revisión Administrativa y de Revocación de Permiso Emitido por Profesional Autorizado, identificada bajo el número de trámite 2025-651518-SDR-303217.

12. El recurso de revisión administrativa fue acogido por el Juez Administrativo el 26 de septiembre de 2025 y posteriormente, el 10 de diciembre de 2025, se emitió el Aviso de Vista de Revisión Administrativa para el 30 de diciembre de 2025.

13. El 30 de diciembre de 2025 se celebró la vista administrativa. En dicha vista, la representación legal del profesional autorizado y de la parte concesionaria solicitaron la desestimación de la solicitud de revisión administrativa.

14. El 9 de enero de 2026, la DRA emitió y notificó su resolución desestimando la Solicitud de Revisión Administrativa. La resolución final reproduce dentro de sus determinaciones de hecho el contenido relevante de la Solicitud de Revisión Administrativa presentada por el Municipio. En esa relación, la DRA consignó que el Municipio alegó, entre otras cosas, que el permiso 2025-614031-PCOC-312493 “NO CONTEMPLA la construcción de la terraza en el tercer nivel” y que “los planos certificados por el Proyectista NO INCLUYEN la terraza”. Esas mismas frases reaparecen luego en la Petición judicial del Municipio.

15. La resolución final también recoge que, según la revisión administrativa del Municipio, luego de emitido el permiso inicial el Profesional Autorizado creó el trámite 2025-614031-PCOC-318845 para enmendar el permiso anterior y que en ese trámite “no subió planos enmendados al SBP, sino que meramente anejo dos veces el mismo memorial”; que “los parámetros de la Tabla de Parámetros son distintos a los parámetros del Permiso

Generado”; y que “el permiso enmendado 2025-614031-PCOC-318845 indica que son 2 plantas”.

16. La resolución final consigna además que del memorial explicativo sometido en el caso 2025-614031-PCOC-318845 surgía que se solicitaba una enmienda al permiso anterior “para incluir la construcción de una terraza abierta con barandas en el techo de la estructura existente además la instalación de una escalera de metal para acceso al techo de la vivienda”, y añade que, según las alegaciones del Municipio en la revisión administrativa, de los planos sometidos en los casos 2025-614031-PCOC-312493 y 2025-614031-PCOC-318845 “no surge en ninguna de sus hojas la ilustración de dicho tercer nivel”.

17. Mediante su resolución final, la DRA acogió el planteamiento de falta de jurisdicción formulado por el Profesional Autorizado Ing. Daniel Gómez Marrero y por el concesionario Sr. Zachary Giocomo, y declaró NO HA LUGAR la Solicitud de Revisión Administrativa Núm. 2025-651518-SDR-303217 presentada por el Municipio Autónomo de San Juan.

18. La misma resolución apercibió expresamente que cualquier parte adversamente afectada tendría un término jurisdiccional de treinta (30) días naturales para presentar su recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones, contados a partir de la fecha del archivo en autos de la notificación, y añadió que la notificación de ese recurso a las partes y al Profesional Autorizado era un requisito de carácter jurisdiccional.

19. El 30 de enero de 2026, a pesar de ese historial, el Municipio presentó ante el Tribunal de Primera Instancia la Petición al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, en la que identificó la misma propiedad, el mismo concesionario, el mismo Profesional Autorizado y el mismo proyectista, y volvió a fundamentar su reclamo en el mismo conjunto de alegaciones que ya había articulado en la revisión administrativa. La propia Petición solicita, entre otros remedios, que se paralice la construcción, se ordene la demolición de las obras, se revoquen los permisos autorizados por el Profesional Autorizado y se refiera al PA y al proyectista a la División de Regulación de la OGPe y a la División de Auditoría de la Junta de Planificación.

20. Así, de la comparación entre la solicitud de revisión administrativa, la resolución final de la DRA y la Petición judicial, surge que el Municipio utilizó en ambos foros el mismo núcleo de alegaciones: la supuesta construcción de una terraza en un tercer nivel; la supuesta ausencia de esa terraza en el permiso inicial; la alegada falta de planos enmendados; la alegada inconsistencia entre parámetros y permiso generado; la alegada incorrección de la actuación del Profesional Autorizado; y la misma ubicación física del proyecto en 2224 Calle General Patton. Por lo que, estamos ante un caso en el que se intenta relitigar ante este foro, lo que debió litigar ante el Tribunal de Apelaciones y que es ahora final y firme.

III. DERECHO APLICABLE

A. La desestimación al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil

La jurisdicción es el poder o la autoridad que tiene un tribunal para considerar y adjudicar un caso o controversia. Los asuntos jurisdiccionales son privilegiados y deben atenderse con preferencia, pues inciden directamente sobre el poder mismo del tribunal para adjudicar la controversia que tiene ante sí. Al cuestionarse la jurisdicción de un tribunal por alguna de las partes, o aun cuando ello no haya sido planteado, el foro tiene el deber ministerial de examinarla y evaluarla rigurosamente antes de entrar a los méritos del caso. *Torres Alvarado v. Madera Atilas*, 202 DPR 495 (2019); *Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc.*, 200 DPR 254 (2018).

La ausencia de jurisdicción sobre la materia no es un defecto subsanable. El Tribunal Supremo ha reiterado que “la ausencia de jurisdicción sobre la materia trae consigo las consecuencias siguientes: (1) no es susceptible de ser subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal como tampoco puede éste abrogársela; (3) conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a los tribunales apelativos el deber de examinar la jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y (6) puede presentarse en cualquier etapa del procedimiento, a instancia de las partes o por el tribunal motu proprio”. *González v. Mayagüez Resort & Casino*, 176 DPR 848, 855 (2009). De este modo, si el tribunal carece de jurisdicción, lo único que procede es así declararlo y desestimar la reclamación

sin entrar en los méritos. *Torres Alvarado v. Madera Atilas*, supra; *Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc.*, supra.

Por ello, los tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción. Cuando un foro carece de jurisdicción sobre la materia, no puede asumirla por consentimiento de las partes, por omisión o por determinación propia. Tampoco puede dictar una sentencia válida sobre una materia que no ha sido sometida legítimamente a su autoridad adjudicativa, pues ello vulneraría las garantías fundamentales del debido proceso de ley. *Gearheart v. Haskell*, 87 DPR 57 (1963).

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, dispone textualmente lo siguiente:

“Toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación se expondrá en la alegación responsiva excepto que, a opción de la parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse mediante una moción debidamente fundamentada:

- (1) falta de jurisdicción sobre la materia;
- (2) falta de jurisdicción sobre la persona;
- (3) insuficiencia del emplazamiento;
- (4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento;
- (5) dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio;
- (6) dejar de acumular una parte indispensable.”

Al interpretar el inciso (5) de la Regla 10.2, el Tribunal Supremo ha reiterado que, al resolver una moción de desestimación, el tribunal debe tomar como ciertos los hechos bien alegados en la demanda y examinarlos de la manera más favorable a la parte demandante. Sin embargo, ello no significa que deban tenerse por admitidas las conclusiones de derecho, las interpretaciones sobre documentos, las deducciones injustificadas de los hechos ni las alegaciones hipotéticas o conclusivas. *Torres Torres v. Torres*, 179 DPR 481, 501 (2010); *Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R.*, 137 DPR 497, 504-505 (1994).

De igual forma, la parte que solicita la desestimación al amparo de la Regla 10.2(5) debe demostrar que la parte demandante no tiene derecho a remedio alguno, aun cuando se interprete la demanda de la manera más liberal a su favor. *Ortiz Matías v. Mora Development Corp.*, 187 DPR 649 (2013); *Sánchez v. Autoridad de los Puertos*, 153 DPR 559, 569 (2001); *Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R.*, supra. Más recientemente, el Tribunal Supremo reiteró que, al resolver una solicitud de desestimación, los tribunales están

obligados a tomar como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y aseverados de manera clara y concluyente. *Díaz Vázquez v. Colón Peña*, 2024 TSPR 113.

Además, la jurisprudencia reconoce que la desestimación procede cuando de la propia demanda surge que alguna defensa afirmativa derrotará la pretensión de la parte demandante. *Eagle Security Police, Inc. v. Dorado*, 211 DPR 70 (2023), citado en *Díaz Vázquez v. Colón Peña*, supra.

En materia de jurisdicción, las Reglas de Procedimiento Civil disponen que, “[s]iempre que surja, por indicación de las partes o de algún otro modo, que el tribunal carece de jurisdicción sobre la materia, éste desestimaré el pleito”. En consecuencia, una vez el tribunal determina que carece de jurisdicción sobre la materia, viene obligado a desestimar la reclamación sin entrar en sus méritos.

B. Marco normativo aplicable a la revisión administrativa, revisión judicial y fiscalización de permisos bajo la Ley Núm. 161-2009

La Ley Núm. 161-2009, según enmendada, estableció un esquema especializado, integrado y secuencial para la expedición, fiscalización y revisión de permisos y determinaciones finales en materia de desarrollo y uso de terrenos. Dentro de ese esquema, la propia ley reconoce expresamente que los permisos y determinaciones finales pueden ser expedidos por la Oficina de Gerencia de Permisos, por los Municipios Autónomos con la jerarquía correspondiente y por los Profesionales Autorizados. En lo pertinente, la ley define “permiso” como la aprobación escrita expedida por la Oficina de Gerencia de Permisos, por un Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V, o por un Profesional Autorizado, conforme a sus disposiciones, y reconoce igualmente que las determinaciones finales pueden ser emitidas, entre otros, por un Profesional Autorizado.

Ese mismo diseño legislativo establece el cauce ordinario para revisar tales actuaciones. El Artículo 11.1 dispone textualmente que:

“Se crea la División de Revisiones Administrativas como organismo adscrito a la Oficina de Gerencia de Permisos la cual tendrá la función de revisar las actuaciones y determinaciones de la Junta Adjudicativa, la Oficina de Gerencia de Permisos, los Profesionales Autorizados y los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V.”

Por consiguiente, cuando lo que se cuestiona es la corrección de una actuación, determinación final o permiso expedido por un Profesional Autorizado, la Ley 161-2009 canaliza esa controversia, en primera instancia revisora, a través de la DRA.

En armonía con ello, el Artículo 11.6, dispone que la parte adversamente afectada por una actuación o determinación final de la Oficina de Gerencia de Permisos, de la Junta Adjudicativa, de un Municipio Autónomo con jerarquía o de un Profesional Autorizado podrá presentar una solicitud de revisión administrativa dentro de un término jurisdiccional de veinte (20) días contados a partir de la fecha de archivo en autos de copia de la notificación de la actuación o determinación final. A su vez, el Artículo 11.8, igualmente reproducido en los documentos del expediente, regula el trámite de esa revisión administrativa, incluyendo el término de quince (15) días para determinar si se acoge o se rechaza de plano la revisión, el término de noventa (90) días para adjudicar las solicitudes acogidas y la consecuencia expresa de pérdida de jurisdicción de la División si no adjudica dentro del término dispuesto, momento a partir del cual comienza a discurrir el término de treinta (30) días para recurrir al Tribunal de Apelaciones mediante recurso de revisión judicial.

Luego de agotado ese cauce administrativo, la propia ley dirige la revisión judicial al Tribunal de Apelaciones. En cuanto a ello, el Artículo 13.1 dispone sobre el término para recurrir ante el Tribunal de Apelaciones y el Artículo 13.2 dispone que la parte recurrente notificará con copia de la presentación del recurso de revisión de decisión administrativa a todas las partes, incluyendo a la Oficina de Gerencia de Permisos, al Municipio Autónomo con jerarquía o al Profesional Autorizado, según aplique, y añade expresamente que ese requisito “es de carácter jurisdiccional”. Más importante aún, el Artículo 13.4 establece que:

“La actuación, determinación final o resolución de la Oficina de Gerencia de Permisos, los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V o del Profesional Autorizado será sostenida por el Tribunal de Apelaciones si se basa en evidencia sustancial que obre en el expediente. Las conclusiones de derecho serán revisables en todos sus aspectos.”

Ese texto confirma, de forma expresa e inequívoca, que la ley concibe la revisión judicial ordinaria de esas actuaciones dentro del marco apelativo especializado que ella misma creó.

La Ley 161-2009 también incorpora una norma fuerte de certeza y legalidad de los permisos. El Artículo 9.10 dispone que:

“Se presume la corrección y la legalidad de las determinaciones finales y de los permisos expedidos por la Oficina de Gerencia de Permisos, por el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V y por los Profesionales Autorizados.”

Ese mismo artículo añade que, sujeto a lo dispuesto en la ley, una determinación final se considerará final y firme, y un permiso no podrá ser impugnado una vez el solicitante haya cumplido con los requisitos establecidos en la notificación correspondiente y hayan transcurrido los términos de revisión administrativa y judicial sin que una parte adversamente afectada haya acudido oportunamente. Además, la ley dispone expresamente que tales permisos “deberán ser sostenidos en su legalidad y corrección por las Entidades Gubernamentales Concernidas frente a ataques de terceros.” Ese lenguaje es particularmente importante porque demuestra que el legislador quiso proteger la estabilidad de las determinaciones finales y evitar que, vencidos los cauces y términos dispuestos, se reabran por vías colaterales controversias que debieron canalizarse oportunamente mediante revisión administrativa y revisión judicial.

La estructura fiscalizadora de la ley tampoco descansa en el Tribunal de Primera Instancia como foro ordinario de auditoría técnica de los permisos expedidos por Profesionales Autorizados. La ley asigna a la Junta de Planificación funciones específicas de auditoría y fiscalización. En primer lugar, el texto verificado del Artículo 2.3B dispone que la Junta de Planificación auditará las determinaciones finales y los permisos expedidos por los Profesionales Autorizados y por la Oficina de Gerencia de Permisos, dentro del término allí dispuesto, y que, basado en los resultados de esa auditoría, podrá imponer multas o iniciar los trámites disponibles al amparo de la ley. Además, dispone que:

“no podrá realizar ninguna otra auditoría subsiguiente a una determinación final con relación a estos casos, excepto para verificar la concordancia de la determinación final y el permiso expedido subsiguientemente, según aplique.”

En la misma dirección, el Artículo 14.4 dispone textualmente que:

“La Junta de Planificación fiscalizará el cumplimiento de las determinaciones finales y los permisos otorgados por la Oficina de Gerencia de Permisos, Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V o el Profesional Autorizado, al amparo de esta Ley.”

Añade, además, que cualquier incumplimiento detectado por la Junta de Planificación, a través del proceso de auditoría, así como por una Entidad Gubernamental Concernida, deberá ser investigado y, de resultar una violación a la ley o al reglamento, se procederá como la propia ley dispone.

De igual forma, el Artículo 14.11 establece que la Junta de Planificación evaluará el cumplimiento de los Profesionales Autorizados, Inspectores Autorizados y Profesionales Licenciados con las disposiciones de la ley y adjudicará querellas iniciadas motu proprio, como resultado de una auditoría o a petición de cualquier individuo. Más importante aún, el propio texto del artículo añade que “bajo ningún concepto” podrán utilizarse esas multas o querellas:

“para realizar ataques colaterales a determinaciones finales y a los permisos que debieron haber sido presentados oportunamente, de conformidad con las demás disposiciones de esta Ley.” (Énfasis nuestro).

Ese mandato es particularmente significativo, porque la propia ley reconoce la función fiscalizadora y disciplinaria de la Junta, pero simultáneamente prohíbe que esos mecanismos se utilicen como vehículos para ataques colaterales contra permisos o determinaciones finales que debieron ser impugnados oportunamente por las vías estatutarias correspondientes.

Finalmente, el Artículo 14.1 sí reconoce una acción extraordinaria ante el Tribunal de Primera Instancia para solicitar, entre otros remedios, la revocación de un permiso otorgado cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa, así como la paralización de obras o usos no autorizados. En lo pertinente, ese artículo autoriza a la Junta de Planificación, a entidades gubernamentales concernidas, a municipios autónomos y a personas privadas con interés propietario o personal adversamente afectado a presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria o cualquier otra acción adecuada para solicitar los remedios específicamente enumerados en el estatuto. Sin embargo, el Artículo 14.1 debe leerse de forma integrada con el resto de la ley, no aisladamente ni como sustituto automático del procedimiento ordinario de revisión administrativa y judicial diseñado en los Capítulos XI y XIII. Leída como un todo, la Ley 161-2009 evidencia la intención legislativa de canalizar ordinariamente la revisión de

actuaciones y permisos a través de la División de Revisiones Administrativas y del Tribunal de Apelaciones, reservando la intervención judicial extraordinaria para los supuestos estrictamente contemplados por el estatuto y sin autorizar que, vencidos los cauces y términos ordinarios, se intente reabrir por la vía judicial una controversia ya sometida al andamiaje especializado que la ley creó.

IV. ANÁLISIS DEL DERECHO APLICABLE

Aplicado ese marco jurídico a los hechos de autos, procede la desestimación de la Petición al amparo de la Regla 10.2(1) y, de manera independiente, al amparo de la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil.

En primer lugar, el propio expediente demuestra que el Municipio ya activó el cauce revisor especializado que la Ley Núm. 161-2009 provee para cuestionar permisos emitidos por un Profesional Autorizado. La resolución final de la DRA establece que la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de San Juan presentó la Solicitud de Revisión Administrativa y de Revocación de Permiso Emitido por Profesional Autorizado, identificada bajo el trámite 2025-651518-SDR-303217, dirigida contra los permisos consolidados 2025-614031-PCOC-312493 y 2025-614031-PCOC-318845, respecto de la propiedad ubicada en 2224 Calle General Patton, Urb. Park Boulevard, San Juan. Esa misma resolución consigna que el recurso fue presentado el 12 de septiembre de 2025, acogido el 26 de septiembre de 2025, y señalado para vista el 30 de diciembre de 2025.

En segundo lugar, esa revisión administrativa culminó con una resolución final emitida el 9 de enero de 2026, mediante la cual la DRA concluyó que la División carecía de jurisdicción para revisar la actuación del Profesional Autorizado en la expedición de los permisos consolidados 2025-614031-PCOC-312493 y 2025-614031-PCOC-318845, por defectos en la presentación y acogió el planteamiento de falta de jurisdicción formulado por el Profesional Autorizado y por el concesionario, y declaró no ha lugar la solicitud del Municipio.

En tercer lugar, esa misma resolución final apercibió expresamente que cualquier parte adversamente afectada tendría un término jurisdiccional de treinta (30) días naturales para presentar su recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones, y añadió que la

notificación de dicho recurso a las partes y al Profesional Autorizado era un requisito de carácter jurisdiccional. Esto armoniza plenamente con el esquema de la Ley Núm. 161-2009, cuyo Artículo 11.1 atribuye a la DRA la función de revisar las actuaciones y determinaciones de los Profesionales Autorizados, y cuyo Artículo 13.4 dispone que la actuación, determinación final o resolución del Profesional Autorizado será sostenida por el Tribunal de Apelaciones si se basa en evidencia sustancial que obre en el expediente.

De ese historial surge que la controversia sobre estos permisos ya fue canalizada por el propio Municipio dentro del andamiaje revisor que la Ley Núm. 161-2009 expresamente creó para este tipo de actuación administrativa. En consecuencia, el defecto medular de la Petición de autos no radica en que la DRA haya adjudicado los méritos sustantivos del permiso, pues la propia resolución administrativa expresa que desestimó por falta de jurisdicción y sin entrar en los méritos. El defecto verdadero es otro: el Municipio ya invocó el remedio especializado que la ley le proveía para cuestionar la actuación del Profesional Autorizado, obtuvo una resolución final adversa que mantuvo la eficacia de los permisos y fue apercibido de que la vía ulterior procedente era el Tribunal de Apelaciones, y aun así optó por acudir al Tribunal de Primera Instancia para replantear, en un ataque colateral bajo el rótulo del Artículo 14.1, la misma controversia sobre los mismos permisos, respecto de la misma propiedad y apoyado en el mismo núcleo de alegaciones reglamentarias.

Ese proceder es incompatible con la estructura de la Ley Núm. 161-2009. La ley distingue entre la revisión administrativa y judicial ordinaria de permisos y determinaciones finales, la auditoría y fiscalización del cumplimiento de los Profesionales Autorizados, y el remedio extraordinario del Artículo 14.1. La revisión ordinaria se canaliza a través de la DRA y del Tribunal de Apelaciones. La auditoría y fiscalización de los permisos expedidos por Profesionales Autorizados se confía a la Junta de Planificación, la cual “auditará las determinaciones finales y los permisos expedidos por los Profesionales Autorizados”, “fiscalizará el cumplimiento” de esos permisos, y “evaluará el cumplimiento de los Profesionales Autorizados”.

Más importante aún, la propia ley prohíbe que los mecanismos de auditoría, multas o querellas se utilicen para promover “ataques colaterales a determinaciones finales y a los

permisos que debieron haber sido presentados oportunamente”. Ese mandato es plenamente aplicable aquí. La Petición judicial, tal como fue formulada, no introduce una controversia nueva ni una situación distinta a la ya sometida por el Municipio en revisión administrativa. Al contrario, la resolución final de la DRA reproduce las alegaciones municipales sobre que el permiso original no contemplaba la terraza en el tercer nivel, que los planos del proyectista no la incluían, que el permiso enmendado reflejaba parámetros distintos, y que no se subieron planos enmendados al SBP. La Petición presentada en este caso repite en sustancia esos mismos señalamientos contra esos mismos permisos.

Así, aunque el Artículo 14.1 sí reconoce un remedio extraordinario ante el Tribunal de Primera Instancia para ciertos supuestos específicos, no puede interpretarse aisladamente ni como sustituto automático del procedimiento ordinario de revisión administrativa y judicial diseñado en los Capítulos XI y XIII de la ley. El propio texto del Artículo 14.1 debe leerse en armonía con el resto del estatuto, particularmente con el Artículo 13.4, que ubica la revisión judicial ordinaria de la actuación del Profesional Autorizado en el Tribunal de Apelaciones, y con el Artículo 9.10, que presume la corrección y legalidad de los permisos expedidos por Profesionales Autorizados, dispone que un permiso no podrá ser impugnado una vez transcurridos los términos de revisión aplicables y ordena que tales permisos sean sostenidos en su legalidad y corrección frente a ataques de terceros.

Visto en su totalidad, lo que el Municipio pretende aquí es utilizar el Artículo 14.1 como un vehículo para reabrir en el Tribunal de Primera Instancia la misma impugnación ordinaria de los mismos permisos que ya había sometido a la DRA y que, de acuerdo con la propia resolución final, sólo podía continuar por la vía revisora ante el Tribunal de Apelaciones. Esa utilización del Artículo 14.1 desnaturaliza el diseño estatutario y convierte un remedio extraordinario en un sustituto de la revisión ordinaria ya activada y resuelta procesalmente. Bajo este cuadro, el Tribunal de Primera Instancia no puede fungir como foro revisor ordinario alterno de la actuación del Profesional Autorizado.

Por ello, procede la desestimación al amparo de la Regla 10.2(1), por falta de jurisdicción sobre la materia. Aun interpretando la Petición del modo más favorable al Municipio, el remedio que realmente persigue es la revisión ordinaria de la corrección de

permisos emitidos por un Profesional Autorizado respecto de una controversia ya llevada a la DRA y ya encaminada, en su caso, al Tribunal de Apelaciones. Ese rol revisor ordinario no corresponde al Tribunal de Primera Instancia bajo estos hechos ni bajo esta secuencia procesal.

Procede igualmente la desestimación al amparo de la Regla 10.2(5), por dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio. Aun dando por ciertos todos los hechos bien alegados en la Petición, y aun leyéndolos del modo más favorable al Municipio, la ley no le reconoce, bajo este cuadro procesal, el derecho a utilizar el Artículo 14.1 para reabrir en el TPI la misma controversia de revisión de permisos que ya activó en el foro administrativo especializado. En otras palabras, la Petición no describe una causa de acción jurídicamente viable en este foro, porque su verdadero propósito es sustituir el cauce ordinario de revisión dispuesto por la Ley Núm. 161-2009 por una nueva acción extraordinaria, en abierta contradicción con los Artículos 9.10, 11.1, 13.4 y 14.11 del propio estatuto.

V. CONCLUSIÓN

A la luz del historial procesal de este caso, del texto expreso de la Ley Núm. 161-2009 y de la resolución final emitida por la División de Revisiones Administrativas, no existe base jurídica para permitir que el Municipio Autónomo de San Juan utilice este foro como una segunda vía para replantear la misma impugnación de permisos que ya decidió activar ante el mecanismo de revisión especializado creado por el propio legislador. La controversia que hoy se trae ante este Honorable Tribunal no es nueva, ni independiente, ni jurídicamente separada de la que el Municipio presentó mediante la Revisión Administrativa Núm. 2025-651518-SDR-303217 contra los mismos permisos, respecto de la misma propiedad, contra el mismo Profesional Autorizado y sobre la base del mismo núcleo de alegaciones reglamentarias. Esa revisión administrativa culminó con una resolución final que declaró no ha lugar la solicitud del Municipio, desestimó el recurso por falta de jurisdicción por lo que los permisos impugnados conservaban su eficacia. A ello se añade que la propia DRA apercibió de forma expresa que cualquier revisión ulterior correspondía al Tribunal de Apelaciones dentro del término jurisdiccional dispuesto por ley.

Bajo ese cuadro, la Petición de autos representa un intento improcedente de sustituir el cauce ordinario de revisión administrativa y judicial establecido en la Ley Núm. 161-2009 por una nueva acción ante el Tribunal de Primera Instancia, con el claro efecto de relitigar indirectamente la misma controversia ya canalizada y resuelta procesalmente en la DRA. La ley no permite ese resultado. Por el contrario, la estructura estatutaria distingue cuidadosamente entre la revisión ordinaria de determinaciones finales y permisos, la auditoría y fiscalización del cumplimiento de los Profesionales Autorizados, y el remedio extraordinario del Artículo 14.1. Esa misma ley presume la corrección y legalidad de los permisos expedidos por Profesionales Autorizados, ordena que sean sostenidos en su legalidad y corrección frente a ataques de terceros y prohíbe expresamente que los mecanismos de querellas, multas o fiscalización se utilicen para promover ataques colaterales contra permisos y determinaciones finales que debieron impugnarse oportunamente conforme a sus disposiciones.

Aun aceptando como ciertos los hechos bien alegados en la Petición, el Municipio no expone una causa de acción jurídicamente viable en este foro bajo esta secuencia procesal. Lo que realmente persigue es que el Tribunal de Primera Instancia actúe como foro revisor ordinario alterno de la actuación del Profesional Autorizado, a pesar de que la Ley Núm. 161-2009 reserva esa función revisora al esquema de revisión de la DRA y el Tribunal de Apelaciones y asigna a la Junta de Planificación el rol fiscalizador y de auditoría respecto al cumplimiento de los Profesionales Autorizados. Permitir que la Petición prosiga en estas circunstancias no solo desnaturalizaría el diseño integral de la Ley Núm. 161-2009, sino que socavaría la certeza, estabilidad y finalidad que el propio estatuto reconoce a los permisos expedidos al amparo de dicho régimen.

En consecuencia, procede la desestimación de la Petición tanto por falta de jurisdicción sobre la materia, al amparo de la Regla 10.2(1) de Procedimiento Civil, como por dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio, al amparo de la Regla 10.2(5). La ausencia de jurisdicción obliga al Tribunal a así declararlo y abstenerse de entrar en los méritos; y, de forma independiente, la propia faz de la Petición,

leída junto al marco estatutario aplicable y al historial procesal incontrovertido del caso, demuestra que el Municipio no tiene derecho al remedio que aquí solicita en este foro.

POR TODO LO CUAL, se solicita respetuosamente que este Honorable Tribunal declare CON LUGAR la presente Solicitud de Desestimación y, en consecuencia, desestime la Petición presentada por el Municipio Autónomo de San Juan en cuanto a Zachary Lukin Giocomo, por falta de jurisdicción sobre la materia y por dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio.

CERTIFICO: Que esta moción ha sido presentada de forma electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), el cual notifica automáticamente a todas las partes y abogados de récord a sus direcciones de correo electrónico registradas, cumpliendo así con las disposiciones de las Reglas de Procedimiento Civil sobre presentación y notificación de escritos.

RESPECTUOSAMENTE SOMETIDA.

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de marzo de 2026.

f/ **MARÍA E. MARTÍNEZ AVILÉS**
RUA 15,802
ABOGADA DEL DEMANDADO
SPARTACO F. BORSINI BAUTISTA
1111 Ave. Jesús T. Piñero
San Juan, Puerto Rico 00920-5605
Tels.: 787-781-7084
Fax: 787-783-2875
mariaemartinez@gmail.com